

मध्यप्रदेश नगरीय स्थावर संपत्ति कर अधिनियम, १९६४

कमांक १४ मन् १९६४

धारा विन्यास

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा प्रयुक्ति ।
२. परिभाषाएं ।
३. कर निर्धारक प्राधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी ।
४. स्थावर संपत्ति पर कर का उद्ग्रहण ।
५. कतिपय मामलों में वार्षिक भाड़ा मूल्य का पुनरीक्षण ।
६. छूट ।
७. अस्थायी कर-निर्धारण सूची की तैयारी ।
८. सूची की प्रविष्टियों पर आपत्ति ।
९. निर्धारण-सूची का अन्तिम किया जाना ।
१०. धारा ९ के अधीन अन्तिम की गई सूची का संशोधन ।
११. बच निकले कर-निर्धारण ।
१२. सूची में की गई प्रविष्टियों की निश्चयाकता ।
१३. संशोधन के प्रयोजनों के लिये जानकारी देने के दायित्व ।
१४. कर की उगाही ।
१५. अपीलें ।
१६. कर की देनगी में चूक करने के लिये शास्ति ।
१७. शास्ति के विरुद्ध अपील ।
१८. पुनरीक्षण ।
१९. अधिक देनगियों का प्रतिदान ।
२०. कर उस भवन तथा भूमि पर प्रथम प्रसार होगा जिस पर कि वह उद्ग्रहणीय हो ।
२१. संपत्ति कर आयुक्त की शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन ।
२२. किसी भूमि या भवन के संबंध में दस्तावेजों, अभिलेख, लेखा या अन्य विशिष्टियों का पेश किया जाना ।
२३. संपत्ति कर आयुक्त स्थानीय प्राधिकरण को, जानकारी आदि प्रस्तुत करने के लिये, अपेक्षित कर सकेगा ।
२४. प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति ।
२५. लोक सेवक द्वारा जानकारी का प्रकटीकरण ।
२६. इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों तथा सूची का किसी अननुवर्तन तथा लोगों के कारण अविधिवत न होना ।
२७. अपील तथा आवेदनपत्रों पर न्यायालय फीस मुद्रांक ।
२८. लिमिटेशन एक्ट, १९६३ की धारा ४ तथा धारा १२ की प्रयुक्ति ।
२९. कतिपय मामलों में अवधि की वृद्धि ।
३०. शपथ पर साक्ष्य लेने की शक्ति ।
३१. संपत्ति कर आयुक्त तथा उसकी सहायता के लिये नियुक्त पदाधिकारियों को लोक सेवक समझा जायगा ।
३२. कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन ।
३३. सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण और वाद तथा अभियोजन की अवधि ।
३४. प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपसंज्ञाति ।
३५. नियम बनाने की शक्ति ।

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४, सन् १९६४

मध्यप्रदेश नगरीय स्थावर सम्पत्ति कर अधिनियम, १९६४

[दिनांक २७ जून सन् १९६४ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति 'मध्यप्रदेश राजपत्र' (असाधारण) में दिनांक ३ जुलाई सन् १९६४ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में भूमियों तथा भवनों पर कर के उद्ग्रहण के लिये उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्न-लिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :—

१. (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश नगरीय स्थावर सम्पत्ति कर अधिनियम, संक्षिप्त नाम, १९६४ कहलायेगा। विस्तार प्रारम्भ तथा प्रयुक्ति।

(२) इसका विस्तार-क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

(३) यह अप्रैल सन् १९६४ के प्रथम दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(४) यह गत जनगणना के अनुसार दस हजार तथा उससे ऊपर जनसंख्या वाले ऐसे समस्त नगरीय क्षेत्रों को लागू होगा जिन्हें कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा उल्लिखित करेगा।

२. इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "वार्षिक भाड़ा मूल्य" से तात्पर्य, नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, भूमि या भवन के यथास्थिति ऐसे वार्षिक मूल्य या वार्षिक भाड़ा मूल्य से है, जो स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित विधि के अनुसार अवधारित किया जाय उन मामलों में १० प्रतिशत घटाकर जिनमें कि इस प्रकार घटाया जाना ऐसा मूल्य अवधारण करने में ऐसी विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं था;

(ख) "निर्धारिती" से तात्पर्य उस भवन या भूमि के, जिसके कि सम्बन्ध में कर देय हो, स्वामी तथा उसकी मृत्यु पर उसके वैध प्रतिनिधि से है और उसमें धारा १४ की उपधारा (५) के अधीन कर चुकाने के दायित्वाधीन भाड़दार सम्मिलित हैं;

(ग) "भवन" में गृह, बाह्य-गृह, अश्वशाला, सायबान, झोपड़ी तथा अन्य घेरा या संरचना सम्मिलित है चाहे वह चिनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री की हो, चाहे वह निवास के रूप में या अन्यथा उपयोग में लाई जाती हो, और उसमें बरामदे, स्थिर चबूतरे, मकान की कुर्सी, द्वार की सीढ़ियां, दीवारें जिनमें अहाते की दीवारें सम्मिलित हैं, तथा बाड़ एवं उसी प्रकार की अन्य वस्तुएं भी सम्मिलित हैं, किन्तु उसमें तम्बू तथा ऐसी अन्य वहनीय या अस्थायी संरचना सम्मिलित नहीं हैं;

(घ) "स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित विधि" से तात्पर्य—

(एक) किसी नगरपालिक निगम के मामले में, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९४९ (क्रमांक ३३ सन् १९४९) से है.

(दो) किसी नगरपालिक परिषद या अधियुक्ति क्षेत्र समिति के मामले में, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७, सन् १९६१) से है.

(तीन) किसी नगर क्षेत्र समिति के मामले में, भौगोलिक स्टेट राजन एरिया एक्ट, १९४४ (क्रमांक १४, सन् १९४४) से है, और

(चार) किसी छावनी बोर्ड के मामले में, दि. कंट्रोलमेंट्स एक्ट, १९२४ (क्रमांक २, सन् १९२४) से है;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकरण" से तात्पर्य सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित विधि के अधीन गठित या गठित समझ गये क्वा-स्थिति नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, अधियुक्ति क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति या छावनी बोर्ड से है.

(च) किसी भूमि या भवन या उसके भाग के प्रबन्ध में "स्वामी" का ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो उसका तत्समय भाड़ा प्राप्त करता हो या उसका भाड़ा पर दे दिया जान की दशा में उसका भाड़ा प्राप्त करने का हकदार होता, और उसमें सम्मिलित है—

(एक) अभिकर्ता या न्यासी जो स्वामी के लिये ऐसा भाड़ा प्राप्त करता हो;

(दो) अभिकर्ता या न्यासी जो धार्मिक या पूर्ण प्रयोजनों के लिये अर्पित किसी भूमि या भवन का भाड़ा प्राप्त करता हो या जिसे उस भूमि या भवन का प्रबन्ध सौंपा गया हो;

(तीन) प्रापक, पृथक्कर्ता या प्रबन्धक जिसे किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा भूमि या भवन या उसके भाग का भार रखने के लिये अथवा भूमि या भवन या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया गया हो; और

(चार) उसका कब्जा रखनेवाला बन्धकी;

परन्तु तीस वर्ष से अन्यून अवधि के लिये पट्टे पर धारित भूमि के मामले में, पट्टेदार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, ऐसी भूमि का स्वामी समझा जायगा:

(छ) "कर" से तात्पर्य धारा ४ के अधीन उद्ग्रहीत कर से है;

(ज) "नगरीय क्षेत्र" से तात्पर्य स्थानीय प्राधिकरण की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र से है;

(झ) "वर्ष" से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है।

३. (१) राज्य शासन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, सम्पत्ति कर-निर्धारक प्राधिकार-निर्वाहक तथा उसकी सहायता के लिये निम्नलिखित प्रकारों के पदाधिकारी नियुक्त कर-निर्धारक प्राधिकार-निर्वाहक कर सकेगा, अर्थात्:—

- (क) अपर सम्पत्ति कर आयुक्त,
- (ख) सम्पत्ति कर उपायुक्त,
- (ग) सहायक सम्पत्ति कर आयुक्त,
- (घ) सम्पत्ति कर पदाधिकारी,
- (ङ) ऐसे अन्य पदाधिकारी, जो कि विहित किये जायें.

(२) सम्पत्ति कर आयुक्त तथा अपर सम्पत्ति कर आयुक्त राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उपधारा (१) में निर्दिष्ट किये गये अन्य पदाधिकारी राज्य शासन द्वारा या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसे वह निर्देश दे, नियुक्त किये जायेंगे.

(३) उपधारा (२) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति, जो कि राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उपधारा (१) में निर्दिष्ट किये गये अन्य पदाधिकारी राज्य शासन द्वारा या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसे वह निर्देश दे, नियुक्त किये जायेंगे.

(४) अपर सम्पत्ति कर आयुक्त, सम्पत्ति कर आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग व उसके ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जिनके संबंध में राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे और इस अधिनियम में सम्पत्ति कर आयुक्त के प्रति निर्देशों के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उनमें अपर सम्पत्ति कर आयुक्त के प्रति निर्देश सम्मिलित हैं, जब कि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कर्तव्यों का पालन कर रहा हो.

४. (१) नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमियों या भवनों या दोनों पर कर उस भूमि या भवन के वार्षिक भाड़ा मूल्य के सात प्रतिशत की दर से प्रत्येक वर्ष के लिये प्रभारित किया जायगा, उद्ग्रहीत किया जायगा तथा चुकाया जायगा. स्थावर सम्पत्ति पर कर का उद्ग्रहण.

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्ग्रहीत कर ऐसे दिनांकों को शोध्य होगा जो कि विहित किये जायें और यथास्थिति भूमि या भवन के स्वामी द्वारा राज्य शासन को देय होगा.

(३) उपधारा (१) के अधीन उद्ग्रहीत तथा देय कर, भूमि या भवन, या उसके भाग के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिती के अधीन तत्समय देय किसी अन्य कर के अतिरिक्त होगा.

(४) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिती में, या किसी विपरीत संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये, भी भवन अथवा भूमि का कोई भी स्वामी किसी भाड़ेदार द्वारा देय भाड़े को इस प्रकार निश्चित करने या उसमें ऐसी वृद्धि करने का हकदार नहीं होगा कि जिससे इस धारा के अधीन देय कर के किसी अंश को उसमें सम्मिलित किया जा सके.

कतिपय मामलों में
वार्षिक, भाड़ा मूल्य उसके भाग में स्थित भवनों या भूमियों का वार्षिक भाड़ा मूल्य—
का पुनरीक्षण.

५. (१) जहाँ राज्य शासन की यह राय हो कि किसी नगरीय क्षेत्र या

(क) स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित विधि के अनुसार अवधारित नहीं किया गया है; या

(ख) यद्यपि ऐसी विधि के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया गया है किन्तु उसकी संगणना अणुदृश्य में की गई है,

वहाँ वह आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमियों तथा भवनों का वार्षिक भाड़ा मूल्य यथास्थिति अवधारित या पुनरीक्षित किया जाय

(२) उपधारा (१) क अधीन आदेश जारी किये जाने पर, सम्पत्ति कर आयुक्त नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमियों तथा भवनों का वार्षिक भाड़ा मूल्य स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित विधि के अनुसार यथास्थिति अवधारित या पुनरीक्षित करेगा.

छट.

६. कर निम्नलिखित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय नहीं होगा
अर्थात्:—

(क) भवन तथा भूमियां, जो—

(१) संघ शासन;
(२) राज्य शासन;

के स्वामित्व की हों या उनमें निहित हों;

(ख) भवन तथा भूमियां जो स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व की हों या उसके द्वारा प्रशासित हों, जब कि वे अनन्यरूपेण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाती हों और लाभ के प्रयोजनों के लिये उपयोग में नहीं लाई जाती हों या जिनका लाभ के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाना अभिप्रेत न रहा हो;

(ग) भवन तथा भूमियां जिनका वार्षिक भाड़ा मूल्य पांच सौ रुपये से अधिक न हो :

परन्तु यदि ऐसा कोई भवन या भूमि ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में हो जो उसी नगरीय क्षेत्र में किसी अन्य भवन या भूमि का स्वामित्व रखता हो, तो ऐसे भवन या भूमि का वार्षिक भाड़ा मूल्य इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये, उस क्षेत्र में उसके स्वामित्व के समस्त भवनों या भूमियों का संकलित वार्षिक भाड़ा मूल्य समझा जायगा;

(घ) भवन तथा भूमियां या उनके भाग जो अनन्यरूपेण शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये, जिनमें पाठशालाएँ, भोजनालय, छात्रावास तथा पुस्तकालय सम्मिलित हैं, उपयोग में लाये जाते हों, यदि ऐसे भवन तथा भूमियां या उनके भाग सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं के स्वामित्व में हों या ऐसी शिक्षा संस्थाओं के अधिकार में किसी भाड़े की देनगी के बिना रखे गये हों ;

(ङ) सार्वजनिक उपवन, और क्रीड़ांगन जो जनता के लिये खुले हों, और उनसे संलग्न भवन तथा भूमियां यदि उनसे व्युत्पन्न भाड़ा अनन्यरूपेण उन उपवनों तथा क्रीड़ांगनों के प्रशासन के लिये व्यय किया जाता हो, जिसे कि वे संलग्न हों;

(च) भवन तथा भूमियां या उनके भाग जो अन्यरूपेण सार्वजनिक उपासना या सार्वजनिक खैरात के लिये, जिनमें मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर, धर्मशालाएं, मस्जिदें, चिकित्सालय, औषधालय, अनाथालय, द्रविड शालाएँ, पान के पानी के स्नान, पशुओं के उपचार तथा देखरेख के लिये कृपावास तथा सार्वजनिक कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या मृतकों को अंतिम क्रिया के अन्य स्थान सम्मिलित हैं, उपयोग में लाये जाने हों; परन्तु निम्नलिखित भवन तथा भूमियां या उनके भाग इस धारा के तात्पर्य के अंतर्गत, अन्यरूपेण सार्वजनिक उपासना या सार्वजनिक खैरात के लिये उपयोग में लाये जाने वाले नहीं समझे जायेंगे; अर्थात्:—

(एक) भवन जिनमें, या भूमियां जिन पर कोई व्यापार या कारबार किया जाता हो, जब तक कि ऐसे भवनों या भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा अन्यरूपेण, धार्मिक प्रयोजनों या ऐसी सार्वजनिक पूर्त संस्थाओं के लिये, जैसी कि विहित की जायें, प्रयुक्त न किया जात हो;

(दो) भवन या भूमियां, जिनके संबंध में भाड़ा व्युत्पन्न होता हो और ऐसा भाड़ा अन्यरूपेण धार्मिक प्रयोजनों या ऐसी सार्वजनिक पूर्त संस्थाओं के लिये, जैसी कि विहित की जायें, प्रयुक्त न किया जाता हो.

(छ) भवन तथा भूमियां जो विधवाओं या नाबालिगों के या ऐसे व्यक्तियों के, जो कि ऐसी शारीरिक नियोग्यता अथवा मानसिक शैथिल्य के अध्वधीन हों, जिसके कारण वे अपनी अजीविका उपार्जित करने में असमर्थ हों, स्वामित्व की हों, जहां कि ऐसी विधवाओं अथवा नाबालिगों अथवा व्यक्तियों के भरण-पोषण का प्रमुख साधन ऐसे भवनों तथा भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा हो:

परन्तु ऐसी छूट ऐसे भवनों तथा भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के केवल प्रथम बारह सौ रुपये से संबंधित होगी.

(ज) भवन तथा भूमियां या उनके भाग, जो उनके स्वामियों के वास्तविक दखल में हों, जब कि ऐसे भवनों तथा भूमियों या उनके भाग का वार्षिक भाड़ा मूल्य तीन हजार रुपये से अधिक न हो.

७. (१) संपत्ति कर आयुक्त ऐसी रीति में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करत हुए, जैसा कि विहित की जायें, कर चुकाने के दायित्वाधीन समस्त भूमियों तथा भवनों की एक अस्थायी कर-निर्धारण-सूची तैयार करेगा या करावेगा. अस्थायी कर निर्धारण सूची की तैयारी.

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संपत्ति कर आयुक्त सूची तैयार करते समय, कर चुकाने के दायित्वाधीन समस्त भूमियों तथा भवनों का वार्षिक भाड़ा मूल्य और उन पर निर्धारित किये जानेवाले कर की रकम अवधारित करेगा और वे उक्त सूची में सम्यकरूपेण दर्शाये जायेंगे.

(३) जब अस्थायी कर-निर्धारण सूची तैयार की जा चुकी हो तो संपत्ति कर आयुक्त, उस स्थान की, जिस पर तथा उस दिनांक की, जिससे उसका निरीक्षण किया जा सकेगा, सार्वजनिक सूचना ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जायें, देगा और सूची में वर्णित भूमि या भवन का स्वामी या दखलदार होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें ऐसे व्यक्ति का अभिकर्ता सम्मिलित है, कोई भी शुल्क चुकाये बिना उसका निरीक्षण करने के लिये तथा उसमें से उद्धरण लेने के लिये स्वतंत्र होगा:

सूची की प्रविष्टियों पर आपत्ति.

उपबंधों के अनुसार उसके वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण या पुनरीक्षण करने के पश्चात् कर-निर्धारण किया जाना प्रस्तावित हो, संपत्ति कर आयुक्त, सूचना की तामील ऐसी रीति में तथा ऐसी विनिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए, जैसी कि विहित की जायं, स्वामी पर करवायेगा.

८. अस्थायी कर निर्धारण सूची में किसी प्रविष्टि द्वारा या उसमें किसी बात के अन्तःस्थापन द्वारा या उसमें से किसी बात के लोप द्वारा या सूची के संबंध में अन्यथा व्यक्ति कोई व्यक्ति धारा ७ की उपधारा (३) के अधीन निरीक्षण के लिए सूची के उपलब्ध किये जाने के दिनांक से तीस दिन की कालावधि के भीतर, उसके संबंध में आपत्तियां संपत्ति कर आयुक्त के समक्ष फाइल कर सकेगा:

परन्तु संपत्ति कर आयुक्त, जहां उसका यह समाधान हो जाय कि आपत्तिकर्ता पर्याप्त कारणवश पूर्वोक्त कालावधि के भीतर आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सका था, ऐसी आपत्ति ग्रहण कर सकेगा जो उक्त कालावधि से परे फाइल की गई हो, किन्तु धारा १४ की उपधारा (२) के अधीन प्रथम मांग की सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन परे न फाइल की गई हो:

परन्तु यह और भी कि उस अवस्था को छोड़कर जब कि मामला धारा ५ के उपबंधों के अंतर्गत आता हो, ऐसी किसी भी आपत्ति में वार्षिक भाड़ा मूल्य के अवधारण या पुनरीक्षण के संबंध में आपत्ति नहीं उठाई जायगी.

निर्धारण सूची का अंतिम किया जाना.

६. (१) जहां अस्थायी निर्धारण सूची में वर्णित किसी भूमि या भवन के संबंध में कोई भी आपत्ति धारा ८ के उपबंधों के अनुसार फाइल न की जाय वहां ऐसी भूमि या भवन संबंधी प्रविष्टियां अंतिम होंगी.

(२) जहां अस्थायी निर्धारण सूची में वर्णित भूमि या भवन के संबंध में आपत्ति धारा ८ के उपबंधों के अनुसार फाइल की जाय, वहां संपत्ति कर आयुक्त आपत्तिकर्ता को सुनवाई तथा साक्ष्य पेश करने का व्यक्तिगत अवसर देने के पश्चात् आपत्ति का विनिश्चय करेगा और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में अस्थायी निर्धारण सूची की प्रविष्टियों को पुष्ट, पुनरीक्षित या रूपभेदित करेगा.

(३) अस्थायी निर्धारण सूची तदुपरान्त संपत्ति कर आयुक्त द्वारा सम्यक्-रूपेण प्रमाणीकृत की जायगी और धारा १० या ११ के अधीन किये गये किसी संशोधन, परिवर्द्धन, शोधन या रूपभेदन के अधीन रहते हुए या धारा १५ के अधीन किसी अपील या धारा १८ के अधीन किसी पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, जैसी भी कि दशा हो, अंतिम होगी और इस प्रकार से अंतिम की गई सूची, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, प्रकाशित की जायगी तथा जनता के निरीक्षण के लिये उपलब्ध की जायगी.

(४) उपधारा ३ के अधीन अंतिम की गई सूची धारा १० या धारा ११ के अधीन किये गये किसी संशोधन, परिवर्द्धन, शोधन या रूपभेदन के अधीन रहते हुए या धारा १५ के अधीन किसी अपील या धारा १८ के अधीन किसी पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, जैसी भी कि दशा हो, उस दिनांक के, जिसको उसे अंतिम किया गया हो, पश्चात् आनेवाली १ अप्रैल से प्रभावी होगी तथा ऐसे समय तक, जब तक कि नवीन सूची तैयार तथा प्रवृत्त न की जा चुकी हो, प्रवृत्त रहेगा:

परन्तु इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् पहली बार अंतिम की गई सूची इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक से प्रभावशील होगी तथा प्रवृत्त हुई समझी जायगी.

(५) संपत्ति कर आयुक्त धारा ७, ८ तथा इस धारा की उपधारा (१) में (४) तक में निर्धारित की गई रीति में प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार नवीन सूची बनायेगा.

१०. (१) संपत्ति कर आयुक्त किसी भी समय, ऐसी जगहों के अधीन धारा ६ के अधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जायें, सूची को, जहां उसे यह प्रतीत हो कि सूची को ग्रंथि की गई सूची विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है, संशोधन का संशोधन कर सकेगा और विशेषतः—

(एक) सूची में किसी लिपिकीय, गणितीय या अन्य प्रत्यक्ष गल्ती का शोधन कर सकेगा ;

(दो) किसी गलत अन्तःस्थापन, लोप या गलत वर्णन का शोधन कर सकेगा ;

(तीन) स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित सुसंगत विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तत्समय यथाअवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य को ठीक रूप से अभिलिखित करने के लिये सूची को रूप भेदन कर सकेगा :

परन्तु ऐसे किसी भी रूपभेदन की सार्वजनिक सूचना विहित रीति में दी जायगी ;

(चार) सूची में ऐसे परिवर्द्धन या शोधन कर सकेगा जो उसे निम्नलिखित कारणों से आवश्यक प्रतीत हों—

(क) सूची में सम्मिलित किये गये किसी भवन के, उसका वार्षिक भाड़ा मूल्य गत बार अवधारित किया जाने के पश्चात्, नष्ट हो जाने या उसे सारभूत रूप से नुकसान पहुंचने के कारण ; या

(ख) उस भूमि या भवन के स्वामित्व में कोई परिवर्तन हो जाने के कारण या उसके कर चुकाने के दायित्वाधीन हो जाने या उसके कर चुकाने के दायित्वाधीन न रहने के कारण ; या

(ग) यह पाये जाने के कारण कि किसी भूमि या भवन के संबंध में निर्धारित किये गये वार्षिक भाड़ा मूल्य या कर का कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल के कारण अशुद्ध रूप से मूल्यांकन या निर्धारण किया गया है ;

परन्तु खण्ड (चार) के अन्तर्गत आनेवाले मामलों में तत्समय प्रवृत्त सूची में कोई भी संशोधन तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि यथास्थिति उस भूमि या भवन के स्वामी को, सुनवाई का तथा साक्ष्य पेश करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और संपत्ति कर आयुक्त ने किसी आपत्ति पर, जो प्रस्तावित संशोधन के संबंध में स्वामी द्वारा फाइल की जाय, विचार न कर लिया हो तथा उसे विनिश्चित न कर दिया हो.

(२) संपत्ति कर आयुक्त, किसी भी समय, किन्तु धारा ७, ८ तथा ९ के उपबन्धों का अनुवर्तन करने के पश्चात्, कर-निर्धारण-सूची में ऐसे शोधन, रूपभेदन या परिवर्द्धन भी कर सकेगा जो उसे—

(एक) सूची में सम्मिलित किये गये भवन में परिवर्तन या परिवर्द्धन किये जाने के कारण, या

(दो) निर्धारण सूची के प्रन्तिम किये जाने के पश्चात् नवीन भवन का निर्माण किये जाने के कारण;

आवश्यक प्रतीत हों.

बच निकले कर निर्धारण.

११. (१) जहाँ किसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के संबंध में कर किसी कारण से निर्धारित होने से बच गया हो, वहाँ संपत्ति कर आयुक्त, धारा ७, ८ तथा ९ के उपबन्धों का अनुवर्तन करने के पश्चात् उसके संबंध में कर निर्धारण कर सकेगा.

परन्तु संपत्ति कर आयुक्त कर-निर्धारण के वर्ष के पूर्ववर्ती पांच वर्षों में पर की किसी कालावधि के लिये, कर का निर्धारण नहीं करेगा.

(२) जहाँ किसी भूमि या भवन के संबंध में उपधारा (१) क अधीन कर-निर्धारण कर दिया गया हो, वहाँ निर्धारण सूची तदनुसार रूपरेखित की जायगी.

सूची में कब गई प्रविष्टियों की निश्चायिकता.

१२. निर्धारण सूची में की गई प्रविष्टि, जो उसमें वर्णित किसी भूमि या भवन के संबंध में हो, उस कालावधि के लिये, जिसमें वह सूची प्रवृत्त हो या प्रवृत्त रही हो, कर से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिये निश्चायक साक्ष्य होगी.

संशोधन के प्रयोजनों के लिए जानकारी देने का दायित्व.

१३. जब इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन भूमि विधिवत् अर्जित की गई हो, या किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्द्धन किया गया हो, तो स्वामी, ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्द्धन के पूर्ण होने के दिनांक से या ऐसे भवन के दखल में लिये जाने के दिनांक से, जो भी दिनांक पूर्वतर हो, तीस दिन के भीतर, उसकी सूचना संपत्ति कर आयुक्त को ऐसी रीति में तथा ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट करते हुए, जो कि विहित की जायें, देगा.

कर की उगाही.

१४. (१) किसी भवन या भूमि के संबंध में, कर ऐसे स्थान पर तथा ऐसी किस्तों में देय होगा जो कि विहित की जायें, और संपत्ति कर आयुक्त या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसमें कोई स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित है, जो कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया जाय (जो इसके पश्चात् इस धारा में "उगाहनेवाला प्राधिकारी" के नाम से निर्दिष्ट है), वसूल किया जायगा.

(२) उगाहनेवाला प्राधिकारी, ज्यों ही कर या उसकी कोई किस्त देय हो जाय, मांग की सूचना, जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट हों, जो कि विहित की जायें, स्वामी पर तामील करवायेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह सूचना को तामील के दिनांक से साठ दिन की कालावधि के भीतर कर, जो कि शोध्य हो गया हो, चुका दे.

(३) जहाँ निर्धारित द्वारा देय कर या उसकी कोई किस्त विहित कालावधि के भीतर न चुकाई जाय, वहाँ निर्धारित उक्त कालावधि की समाप्ति पर उस दिनांक से चूक करता हुआ समझा जायगा और धारा १६ के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि कोई हो, सहित कर यथास्थिति निर्धारित या उसके वैध प्रतिनिधि से भू-राजस्व के बकाया के रूप में उगाह जाने योग्य होगा.

(४) जब किसी स्थानीय प्राधिकरण ने उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसरण में कर उगाह लिया हो, तो वह संग्रहण के लिये, संग्रह किये गये कर के पांच प्रतिशत से अधिक ऐसे पारिश्रमिक का, जैसा कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश द्वारा नियत किया जाय, हकदार होगा और उसे वह राज्य शासन द्वारा चुकाया जायगा.

(५) जहां किसी भवन या भूमि के लिये किसी व्यक्ति से शोध्य कर बकाया हो, वहां उगाहनेवाले प्राधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह उस व्यक्ति को, जिससे बकाया शोध्य हो, उस भवन या भूमि या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में भाड़ा देने वाले किसी भी व्यक्ति पर सूचना की तामील करेगा जिसमें कर के ऐसे बकाया की रकम का उल्लेख किया जायगा तथा यह अपेक्षा की जायेगी कि भाड़ा चुकाने वाला व्यक्ति भाड़े की समस्त भावी देनगियां (चाहे वे पूर्व में ही प्रोद्भूत हो गई हों, शोध्य हो गई हों या नहीं) उगाहनेवाले प्राधिकारी को सीधे ही उस समय तक करे जब तक कि ऐसा बकाया सम्यक् रूपेण चुका न दिया गया हो, और ऐसी सूचना का प्रवर्तन, किसी अन्य विधि या लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार होगा कि उससे उगाहनेवाले प्राधिकारी को ऐसा भाड़ा वसूल करने, प्राप्त करने तथा ऐसे भाड़े संबंधी भारोन्मुक्ति देने के अधिकार का अन्तरण हो जायगा।

१५. (१) धारा ९, १० या ११ के अधीन दिये गये आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील सहायक संपत्ति कर आयुक्त या ऐसे पदाधिकारी को, जिसे कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, विहित रीति में कर सकेगा, यदि मूल आदेश संपत्ति कर पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

अपीलें.

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील में पारित किये गये आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील संपत्ति कर उपायुक्त को विहित रीति में कर सकेगा :

परन्तु व्यथित व्यक्ति इस उपधारा के अधीन द्वितीय अपील फाइल करने के बजाय, अपने विकल्प पर, धारा १८ के अधीन संपत्ति कर आयुक्त को पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकेगा और जहां व्यथित व्यक्ति ऐसे विकल्प का प्रयोग करे, वहां वह इस उपधारा के अधीन द्वितीय अपील फाइल करने से प्रतिवारित कर दिया जायगा।

(३) कोई भी प्रथम या द्वितीय अपील, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं की जायगी, जब तक कि उसके साथ—

(एक) ऐसे कर के, जो कि निर्धारित किया गया हो और जो कि ऐसी अपील प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति द्वारा देय हो, कम से कम आधे की देनगी का समाधानप्रद प्रमाण संलग्न न किया गया हो; और

(दो) उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध आपत्ति की गई हो, प्रमाणित प्रतिलिपि न लगाई गई हो।

(४) प्रत्येक प्रथम या द्वितीय अपील, उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील फाइल की गई हो, संसूचना के दिनांक से तीस दिन के भीतर फाइल की जायगी और ऐसी रीति में प्रस्तुत तथा सत्यापित की जायगी, जो कि विहित की जाय :

परन्तु पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में, उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई हो, प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय छोड़ दिया जायगा।

(५) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे और आदेश की प्रतिलिपि संपत्ति कर पदाधिकारी को तथा ऐसे अन्य पदाधिकारी को, जो कि विहित किया जाय, भेजेगा।

(६) इस धारा के अधीन प्रथम अपील में पारित आदेश के, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन द्वितीय अपील या धारा १८ के अधीन पुनरीक्षण के लिये आवेदन पत्र फाइल किया गया हो, मामले में यथास्थिति द्वितीय अपील या पुनरीक्षण में पारित आदेश अंतिम होगा और प्रथम अपील में पारित प्रत्येक अन्य आदेश के मामले में ऐसा आदेश अंतिम होगा।

(७) निर्धारण-सूची, जहां आवश्यक हो, अपील या पुनरीक्षण में किये गये विनिश्चय के अनुसार रूपभेदित की जायेगी।

कर की देनगी में चूक करने के लिये शास्ति।

१६. (१) जब निर्धारित देय कर की किसी किस्त की देनगी करने में चूक करे, तो वह कर के बकाया की रकम के अतिरिक्त उक्त रकम के दस प्रतिशत के बराबर रकम शास्ति के रूप में चुकायेगा :

परन्तु जहां निर्धारण के आदेश के विरुद्ध अपील लम्बित हो, वहां निर्धारित शास्ति की देनगी के दायित्वाधीन नहीं होगा, यदि उस अपील के लंबित रहने के दौरान या उसके विनिश्चय के तीस दिन के भीतर कर के बकाया की देनगी कर दी जाये।

(२) जहां कोई व्यक्ति —

(क) धारा १३ के अधीन संपत्ति कर आयुक्त को भेजे जाने के लिये अपेक्षित सूचना, उसके लिये उपबंधित कालावधि के भीतर देने में चूक करे; या

(ख) धारा २२ के अधीन संपत्ति कर आयुक्त के समक्ष पेश किये जाने के लिये अपेक्षित अभिलेख, दस्तावेज, लेखा या विशिष्टियां पेश करने में चूक करे;

वहां संपत्ति कर आयुक्त, स्वविवेकानुसार, उस पर पचास रुपये से अनधिक राशि शास्ति के रूप में अधिरोपित कर सकेगा जो ऐसे व्यक्ति से उससे शोध्य कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त वसूल की जाने योग्य होगी।

(३) मांग की सूचना, जिसमें उपधारा (१) के अधीन देय या उपधारा (२) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम दर्शाई जायेगी, निर्धारित पर विहित रीति में तामील की जायेगी।

शास्ति के विरुद्ध अपील।

१७. धारा १६ की उपधारा (३) के अधीन मांग की सूचना में दर्शाई गई शास्ति की रकम के संबंध में आपत्ति करने वाला या ऐसी शास्ति के दायित्व का प्रत्याख्यान करने वाला निर्धारित यथास्थिति धारा १५ या धारा १८ के उपबन्ध के अनुसार अपील कर सकेगा या पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकेगा।

पुनरीक्षण।

१८. संपत्ति कर आयुक्त स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र पर, अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिये, ऐसे पदाधिकारी के समक्ष लम्बित या

उसके द्वारा निपटाये गये किसी मामले का अभिलेख किसी भी समय तलब कर सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु वह किसी आदेश को तब तक परिवर्तित नहीं करेगा या तब तक नहीं उलटेगा जब तक कि हित रखने वाले पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और भी कि संपत्ति कर आयुक्त इस धारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं करेगा —

(क) जहां कि उस आदेश के विरुद्ध अपील धारा १५ की उपधारा (१) में उल्लिखित प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो या उस स्थिति में जहां कि ऐसी अपील होती हो वह समय, जिसके भीतर वह फाइल की जा सकती हो, समाप्त न हो गया हो; या

(ख) जहां उस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील फाइल कर दी गई हो :

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई आवेदन-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि वह उस आदेश के, जिस पर कि आपत्ति की गई हो, दिनांक से साठ दिन के भीतर न दिया गया हो और पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय छोड़ दिया जायगा.

१९. किसी निर्धारित से शोध्य रकम से अधिक चुकाई गई किसी राशि का, संपत्ति कर आयुक्त को दिये गये आवेदन-पत्र पर, निर्धारित को प्रतिदान कर दया जायगा. अधिक देनगियों का प्रतिदान.

२०. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा संविदा से या अन्यथा किसी भी तरह से उत्पन्न होनेवाले किन्हीं अधिकारों के होते हुए भी, किसी भवन या भूमि के संबंध में कर के कारण या धारा १६ के अधीन अधिरोपित शास्ति के कारण शोध्य समस्त राशियां उस भूमि पर राज्य शासन को शोध्य भू-राजस्व की, यदि कोई हो, पूर्व देनगी के अधीन रहते हुए, उक्त भवन या भूमि पर तथा उस जंगम संपत्ति पर, यदि कोई हो, प्रथम प्रभार होंगी जो ऐसे भवन या भूमि के भीतर या उस पर पाई जाय तथा जो ऐसे कर या शास्ति के दायित्वाधीन व्यक्ति की हो. कर उस भवन तथा भूमि पर प्रथम प्रभार होगा जिस पर कि वह उद्ग्रहणीय हो.

२१. इस अधिनियम के उपबन्धों तथा ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए जो कि विहित की जायें, संपत्ति कर आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा, धारा १८ के अधीन शक्तियों तथा कर्तव्यों को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई भी शक्तियां तथा कर्तव्य किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो कि धारा ३ के अधीन उसको सहायता देने के लिये नियुक्त किया गया हो. संपत्ति कर आयुक्त को शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन.

२२. जब संपत्ति कर आयुक्त की यह राय हो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा इष्टकर है, तो वह लिखित सूचना द्वारा किसी ऐसी भूमि या भवन के, जिस के संबंध में कर निर्धारित किये जाने की संभावना हो, स्वामी या दखलकार को अपने समक्ष ऐसी भूमि या भवन के संबंध में किसी अभिलेख, दस्तावेज, लेखा या अन्य आवश्यक विशिष्टियां पेश करने के लिये अपेक्षित कर सकेगा और तदुपरांत स्वामी या दखलकार सूचना की तामील के काल के भीतर उन्हें संपत्ति कर आयुक्त के समक्ष पेश करेगा. किसी भूमि या भवन के संबंध में दस्तावेजों, अभिलेख, लेखा या अन्य विशिष्टियों का पेश किया जाना

संपत्ति कर आयुक्त स्थानीय प्राधिकरण को, जानकारी आदि प्रस्तुत करने के लिये, अपेक्षित कर संकेता. २३. (१) स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित किसी विधि में अन्तर्लिखित किसी बात के होते हुए भी, संपत्ति कर आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा, स्थानीय प्राधिकरण को इस बात के लिये अपेक्षित कर संकेता कि वह उसे ऐसे दिनांक तक, जैसा कि उसमें उल्लिखित किया जाय, स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित विधि के अधीन ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संपत्ति कर के उद्ग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण किये जाने के संबंध में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे जिसे कि वह (संपत्ति कर आयुक्त) उचित मयजे.

(२) उपधारा (१) के अधीन की गई प्रत्येक अपेक्षा का, ऐसे स्थानीय प्राधिकरण के प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अनुवर्तन किया जायगा या अनुवर्तन करवाया जायगा और यदि ऐसा कोई प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी पर्याप्त कारण के बिना ऐसा करने में चूक करे, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये से अधिक न हो और जहां भंग अविरामी हो तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् के प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें भंग का निरंतर होता रहना सिद्ध हो, पांच रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा.

(३) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रसंज्ञान राज्य शासन की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा.

व्याख्या :—इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी से तात्पर्य —

(एक) नगरपालिक निगम की दशा में, नगरपालिका आयुक्त से है;

(दो) नगरपालिका परिषद् की दशा में, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी से है;

(तीन) नगर क्षेत्र समिति की दशा में, सचिव से है या जहां सचिव नियुक्त नहीं किया गया हो, वहां ऐसी समिति के अध्यक्ष से है;

(चार) छावनी बोर्ड की दशा में, कार्यपालक पदाधिकारी से है.

प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति.

२४. संपत्ति कर आयुक्त या ऐसा अन्य पदाधिकारी जो इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किया जाय, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये उस भूमि या भवन के, जिसके कि संबंध में कर-निर्धारित किया जाना संभाव्य है, दखलकार को युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, ऐसी भूमि पर या ऐसे भवन में प्रवेश कर संकेता :

परन्तु ऐसा कोई प्रवेश—

(एक) सूर्यास्त तथा सूर्योदय के घण्टों के भीतर;

(दो) किसी मानव निवास में, दखलकार की सम्मति के बिना या उसे प्रस्तावित प्रवेश की कम से कम चार घण्टे की लिखित पूर्व सूचना दिये बिना; और

(तीन) दखलकार की सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं का, जिनमें पर्दा के पालन के लिये आवश्यक पूर्वोपाय सम्मिलित है, सम्यक् ध्यान रखे बिना;

नहीं किया जायगा.

२५. (१) इस अधिनियम के अनुसार पेश किये गये किसी दस्तावेज या दी गई किसी अन्य जानकारी में अन्तर्विष्ट समस्त विशिष्टियों को या किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन अभिलिखित किये गये साक्ष्य को, उपधारा (३) में उपबंधित अवस्था को छोड़कर, गोपनीय रखा जायगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १, सन् १८७२), में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय, जैसा कि पूर्व में कहा गया है उसको छोड़कर, राज्य शासन के किसी सेवक को अपने समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज या अभिलिखित की गई जानकारी या उसका कोई भाग पेश करने या उसके संबंध में अपने समक्ष साक्ष्य देने के लिये अपेक्षित करने का हकदार नहीं होगा.

लोक सेवक द्वारा जानकारी का प्रकटीकरण.

(२) यदि उपधारा (३) में उपबंधित अवस्था को छोड़कर, राज्य शासन का कोई सेवक, उपधारा (१) में निर्दिष्ट विशिष्टियों में से किसी का भी प्रकटीकरण करे, तो वह ऐसे कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

(३) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात—

- (क) इस अधिनियम या भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५, सन् १८६०), के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के अधीन किसी अन्वेषण या अभियोजन के प्रयोजन के लिये किसी ऐसे विवरण, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथ-पत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को ; या
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये इस अधिनियम का प्रशासन सौंपा गया हो, किये गये किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को ; या
- (ग) जब ऐसा प्रकटीकरण किसी सूचना की तामील या किसी मांग की वसूली के लिये किसी आदेशिका के इस अधिनियम के अधीन विधिवत् नियोजन के कारण हुआ हो तब किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को ; या
- (घ) किसी ऐसे वाद में, जिसमें शासन पक्षकार हो और जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले किसी विषय से संबंधित हो, किसी सिविल न्यायालय को किये गये किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को ; या
- (ङ) इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित कर की प्राप्तियों या प्रतिदानों की लेखापरीक्षा करने के लिये नियुक्त किसी पदाधिकारी को किये गये किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को ; या
- (च) किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को, जहां ऐसी विशिष्टियां इस अधिनियम के प्रशासन से संबंधित पदधारी के आचरण की किसी जांच से सुसंगत हों, जो कि पब्लिक सरबैंट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, १८५० (क्रमांक ३०, सन् १८५०), के अधीन आयुक्त द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को या ऐसी जांच करने के लिये अन्यथा नियुक्त किये गये किसी पदाधिकारी को, या संविधान के अधीन स्थापित लोक सेवा आयोग

को, जब कि वह ऐसी जाँच से उत्पन्न होने वाले किसी विषय के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो कि वह सत्य हो।

(घ) केन्द्रीय या राज्य शासन के किसी पदाधिकारी को ऐसे लक्ष्यों के जो कि उस शासन को उसके द्वारा अधिरोपित किसी कार्य या श्रम का उपपन्न करने या उसे उगाड़ने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, किये गये प्रकटीकरण को; या

(ज) किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को, जब कि ऐसा प्रकटीकरण किसी लोक सेवक द्वारा, अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित किसी दस्तावेज को परिवर्द्ध करने के लिये इंडियन स्टाम्प एक्ट, १९२९ (क्रमांक २, सन् १९२९), के अधीन उसकी शक्तियों का विविध प्रयोग किये जाने से हुआ हो; या

(झ) यथास्थिति विधि व्यवसायी या चार्टर-प्राप्त लेखापाल का व्यवसाय करने वाले सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये सशक्त प्राधिकारी को किये गये किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को, जहाँ ऐसी विशिष्टियाँ किसी विधि व्यवसायी या चार्टर-प्राप्त लेखापाल के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कर की कार्यवाहियों के संबंध में अचर्य के आरोप की किसी जाँच से सुसंगत हों; या

(ञ) अर्थ एवं सांख्यिकी संचालक को किये गये किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को, जो नगरीय स्थावर संपत्ति पर कर के आपात की गणना करने में उसे समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों, जिससे कि इस संबंध में किसी सांख्यिकीय सर्वेक्षण को कार्यान्वित किया जा सके;

लागू नहीं होगी.

इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों तथा सूची का किसी अननुवर्तन तथा लोपों के कारण अविधिवत् न होना.

२६. किन्हीं कार्यवाहियों का उनके लिये उपबंधित किये गये समय के भीतर अननुवर्तन, या इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई सूचियों में से किसी सूची में किसी प्रविष्टि का, जो सारवानु न हो, लोप, स्वयमेव यथास्थिति उस कार्यवाही या सूची को अविधिवत् नहीं बना देगा.

अपील तथा आवेदन-पत्रों पर न्यायालय फीस मुद्रांक.

२७. न्यायालय फीस अधिनियम, १९७० (क्रमांक ७, सन् १९७०), में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा १५ या धारा १७ के अधीन की गई अपील पर तथा धारा १८ के अधीन पुनरीक्षण के आवेदन-पत्र पर ऐसे मूल्य के न्यायालय फीस-मुद्रांक लगेंगे जो कि विहित किया जाय.

लिमिटेशन एक्ट, १९६३ की धारा ४ तथा धारा १२ की प्रयुक्ति.

२८. धारा १५ तथा धारा १८ के अधीन निर्धारित की गई कालावधि की संगणना करने में, लिमिटेशन एक्ट, १९६३ (क्रमांक ३६, सन् १९६३), की धारा ४ तथा १२ के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके, लागू होंगे.

२६. लिमिटेशन एक्ट, १९६३ (क्रमांक ३६, सन् १९६३), की धारा ५ के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन अपीलों तथा पुनरीक्षण के आवेदनपत्रों को लागू होंगे।

कतिपय मामलों में अर्जी की वृद्धि।

३०. संपत्ति कर आयुक्त या उसकी सहायता के लिये धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, सन् १९०८ के अधीन किसी वाद का परीक्षण करते समय किसी न्यायालय में निहित है, अर्थात् :—

अपत्य पर माक्ष्य देने की शक्ति।

- (क) किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिये विवश करना और अपत्य या प्रतिज्ञान पर उसका परीक्षण करना;
- (ख) किसी दस्तावेज को पेश करने के लिये विवश करना;
- (ग) किसी साक्षी के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना; और
- (घ) ऐसे अन्तरिम आदेश पारित करना जो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये आवश्यक हों;

और संपत्ति कर आयुक्त या उसकी सहायता के लिये धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५, सन् १८६०), की धारा १९३ तथा २२८ के तात्पर्य के अन्तर्गत तथा उक्त संहिता की धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये भी "न्यायिक कार्यवाही" समझी जायगी।

३१. संपत्ति कर आयुक्त, तथा उसकी सहायता के लिये धारा ३ के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५, सन् १८६०), की धारा २१ के तात्पर्य के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

संपत्ति कर आयुक्त तथा उसकी सहायता के लिये नियुक्त पदाधिकारियों को लोक सेवक समझा जायगा।

३२. संपत्ति कर आयुक्त या उसकी सहायता के लिये धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी भी निर्धारण-आदेश या किसी कर या शास्ति को चुकाने संबंधी दायित्व के किये गये अवधारण या किसी कर या शास्ति की की गई वसूली पर किसी भी सिविल न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी और धारा १५ तथा १८ में उपबंधित अवस्था को छोड़कर किसी ऐसे निर्धारण या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं होगा।

कतिपय कार्य-वाहियों का वर्जन।

३३. (१) राज्य शासन के किसी भी सेवक के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो, कोई भी वाद या अभियोजन या अन्य वैधिक कार्यवाहियां प्रस्तुत नहीं होंगी।

सद्भावनापूर्वक कार्य करनेवाले व्यक्तियों का संरक्षण और वाद तथा अभियोजन की अवधि।

(२) किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के अधीन की गई हो या जिसका किया जाना आशयित रहा हो, राज्य शासन के विरुद्ध कोई भी वाद संस्थित नहीं किया जायगा और न राज्य शासन के किसी भी सेवक के विरुद्ध कोई अभियोजन या वाद संस्थित किया जायगा जब तक कि वह वाद या अभियोजन परिबाधन कार्य के दिनांक से तीन मास के भीतर संस्थित न किया गया हो।

प्राधिकृत प्रतिनिधि
द्वारा उपसंज्ञाति

३४. किसी भूमि या भवन का स्वामी या दखलदार, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने का दायित्व हो या जो ऐसा करने के लिये अपेक्षित किया गया हो, या तो स्वयं या मध्यस्थता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हाजिर हो सकेगा.

नियम बनाने की
शक्ति.

३५. (१) राज्य शासन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगा.

(२) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये शक्तियाँ हो सकेंगे, अर्थात् :—

- (एक) धारा ३ की उपधारा (२) के खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त किये जानेवाले अन्य पदाधिकारी;
- (दो) अस्थायी निर्धारण-सूची तथा अंतिम निर्धारण-सूची की तैयारी तथा प्रकाशन में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया और उनमें अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ;
- (तीन) इस अधिनियम के अधीन, सूचनाओं के, जिनमें भाग की सूचनाएँ सम्मिलित हैं, प्ररूप, उनकी विशिष्टियाँ तथा तालिका की रीति;
- (चार) वे परिस्थितियाँ तथा शर्तें जिनके अधीन निर्धारण-सूची इस अधिनियम के अधीन संशोधित की जा सकेगी;
- (पांच) निर्धारण-सूची में रूपभेदनों की सार्वजनिक सूचना देने की रीति;
- (छ) इस अधिनियम के अधीन आपत्तियाँ का प्ररूप;
- (सात) निर्धारण-सूची के प्रमाणीकरण की रीति;
- (आठ) इस अधिनियम के अधीन बच निकले कर-निर्धारण से संबंधित कार्यवाहियों को सम्मिलित करते हुये समस्त कार्यवाहियों में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया;
- (नौ) (क) धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन अपील करने की रीति;
- (ख) वह रीति, जिसमें धारा १५ की उपधारा (४) के अधीन अपील की जायेगी तथा सत्यापित की जायेगी;
- (दस) वे स्थान जिन पर कर वसूल किया जा सकेगा, उसकी किश्तों की संख्या और वे दिनांक जिन पर वे शोध्य होंगी;
- (ग्यारह) कर उगाहने की रीति;
- (बारह) उन न्यायालय-फीस मुद्रांकों का मूल्य जो धारा २७ के अधीन अपील या पुनरीक्षण के आवेदन पत्र पर लगाये जायेंगे; और

(तेरह) वे विषय जिनका इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना अनिवार्य है या जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जा सकें.

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

Bhopal, the 2nd July 1964.

No. 23856-XXI-D(Dr).—In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the English translation of the Madhya Pradesh Nagariya Sthawar Sampatti Kar Adhiniyam, 1964 (14 of 1964), is hereby published under the authority of the Governor.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. G. TRIVEDI, Secy.

THE MADHYA PRADESH NAGARIYA STHAWAR

SAMPATTI KAR ADHINIYAM, 1964.

No. 14 OF 1964.

Arrangement of sections

1. Short title, extent, commencement and application.
2. Definitions.
3. Taxing Authorities and other officers.
4. Levy of tax on immovable property.
5. Revision of annual letting value in certain cases.
6. Exemptions.
7. Preparation of provisional assessment list.
8. Objection to the entries in the list.
9. Finalisation of the assessment list.
10. Amendment of the list finalised under section 9.
11. Escaped assessments.
12. Conclusiveness of entries in the list.
13. Obligation to supply information for purposes of amendment.
14. Realisation of the tax.
15. Appeals.
16. Penalty for default of payment of tax.
17. Appeal against penalty.
18. Revision.
19. Refund of excess payments.
20. Tax to be a first charge on building and land on which it is leviable.
21. Delegation of Property Tax Commissioner's powers and duties.
22. Production of documents, record, account or other particulars in respect of any land or building.
23. Property Tax Commissioner to require local authority to furnish information, etc.
24. Power of entry and inspection.
25. Disclosure of information by public servant.

26. Proceedings and list under the Act not to be rendered invalid because of some non-compliance and omissions.
27. Court fee stamps on appeal and applications.
28. Application of sections 4 and 12 of the Limitation Act, 1963.
29. Extension of period of limitation in certain cases.
30. Power to take evidence on oath.
31. Property Tax Commissioner and officers appointed to assist him to be deemed public servants.
32. Bar to certain proceedings.
33. Protection of persons acting in good faith and limitation of suit and prosecution.
34. Appearance by authorised representative.
35. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 of 1964

THE MADHYA PRADESH NAGARIYA STHAWAR
SAMPATTI KAR ADHINIYAM, 1964.

[Received the assent of the President on the 27th June 1964 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette", Extraordinary, on the 3rd July 1964]

An Act to provide for the levy of tax on lands and buildings in urban areas in Madhya Pradesh

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifteenth Year of the Republic of India as follows :—

Short title extent
commencement
and application.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Nagariya Sthawar Sampati Kar Adhiniyam, 1964.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from the First day of April, 1964.

(4) It shall apply to all urban areas having population of ten thousand and above according to last census which the State Government, shall, by notification, specify.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "annual letting value" in relation to an urban area means annual value or annual letting value, as the case may be, of land or building determined in accordance with the law relating to a local authority subject to deduction of 10 per cent of such value in cases where no such deduction was permissible under such law in determining such value ;

(b) "assessee" means the owner of the building or land, in respect of which the tax is payable and on his death his legal representative and includes a tenant liable to pay tax under sub-section (5) of section 14 ;

(c) "building" includes a house, out-house, stable, shed, hut and other enclosure or structure whether of masonry, bricks, wood, mud, metal or any other material whatsoever, whether used as a dwelling or otherwise, and also includes verandahs, fixed platforms, plinths, doorsteps, walls including compound walls and fencing and the like but does not include a tent and other such portable or temporary structure ;

- (d) "law relating to local authority" means—
- (i) in the case of a Municipal Corporation, the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);
 - (ii) in the case of a Municipal Council or Notified Area Committee, the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);
 - (iii) in the case of a Town Area Committee, the Bhopal State Town Area Act, 1954 (No. XIV of 1954); and
 - (iv) in the case of a Cantonment Board, the Cantonments Act, 1924 (II of 1924);
- (e) "local authority" means a Municipal Corporation, Municipal Council, Notified Area Committee, Town Area Committee or a Cantonment Board, as the case may be, constituted or deemed to have been constituted under the law relating to local authority concerned;
- (f) "owner" in respect of any land, or building or portion thereof includes the person, who for the time being receives, or who would be entitled to receive, the rent therefor, if the same were let, and includes—
- (i) an agent or trustee who receives such rent on account of the owner;
 - (ii) an agent or trustee who receives the rent of, or is entrusted with the management of, any land or building devoted to religious or charitable purposes;
 - (iii) a receiver, sequestrator or manager appointed by any court of competent jurisdiction to have the charge, or to exercise the rights of the owner of the land or the building or portion thereof; and
 - (iv) the mortgagee in possession thereof;

Provided that in the case of land held on lease for a term not less than thirty years, the lessee shall, for the purposes of this Act, be deemed to be the owner of such land;

- (g) "tax" means the tax levied under section 4;
- (h) "urban area" means the area comprised within the limits of a local authority;
- (i) "year" means the financial year.

3. (1) The State Government may, for purposes of this Act, appoint a Property Tax Commissioner and the following categories of Officers to assist him, namely:—

- (a) Additional Property Tax Commissioner,
- (b) Deputy Property Tax Commissioner,

Taxing Authorities and other officer.

- (d) Property Tax Officer,
- (e) Assistant Property Tax Commissioner,
- (f) Such other officers as may be prescribed.

(2) The Property Tax Commissioner and the Additional Property Tax Commissioner shall be appointed by the State Government and other officers referred to in sub-section (1) shall be appointed by the State Government or such other authority as it may direct.

(3) The persons appointed under sub-section (2) shall with- in such areas as the appointing authority may specify exercise such powers as may be conferred and perform such duties as may be imposed by or under this Act.

(4) An Additional Property Tax Commissioner shall exercise such of the powers and perform such of the duties of the Property Tax Commissioner, as the State Government may, by notification, direct and references to the Property Tax Com- missioner in this Act shall be deemed to include references to the Additional Property Tax Commissioner when exercising such powers or performing such duties.

Levy of tax on immovable pro- perty.

4. (1) There shall be charged, levied and paid for each year, a tax on lands or buildings or both situate in an urban area at a rate of seven per centum of the annual letting value of the land or building.

(2) The tax levied under sub-section (1) shall fall due on such dates as may be prescribed and be payable to the State Government by the owner of the land or building, as the case may be.

(3) The tax levied and payable under sub-section (1) shall be in addition to any other tax for the time being payable under any other enactment for the time being in force in respect of the land or the building, or portion thereof.

“(4) Notwithstanding anything contained in any enact- ment for the time being in force or any contract or agreement to the contrary, no owner of building or land shall be entitled to settle or increase the rent payable by any tenant so as to include in it any proportion of the tax payable under this section”.

Revision of an- nual letting value in certain cases.

5. (1) Where the State Government is of the opinion that the annual letting value of lands or buildings situate in any urban area or part thereof—

(a) has not been determined in accordance with the law relating to local authority; or

(b) though determined in accordance with the provisions of such law has been computed incorrectly;

it may by order direct that the annual letting value of lands and buildings situate in such urban area be determined or revis- ed, as the case may be.

(2) On the issue of an order under subsection (1), the Property Tax Commissioner shall determine or revise, as the case may be, annual letting value of lands, and buildings situate in the urban area in accordance with the law relating to local authority.

6. The tax shall not be leviable in respect of the following Exemptions, properties, namely :—

- (a) buildings and lands owned by or vesting in—
 - (i) the Union Government,
 - (ii) the State Government,
- (b) building and lands owned or administered by a local authority when used exclusively for public purposes and not used or intended to be used for purposes of profit;
- (c) buildings and lands the annual letting value of which does not exceed five hundred rupees:

Provided that if any such building or land is in the ownership of a person who owns any other building or land in the same urban area, the annual letting value of such building or land shall, for the purposes of this clause, be deemed to be the aggregate annual letting value of all buildings or lands owned by him in that area;

- (d) buildings and lands or portions thereof used exclusively for educational purposes including schools, boarding houses, hostels and libraries if such buildings and lands or portions thereof are either owned by the educational institutions concerned or have been placed at the disposal of such educational institutions without payment of any rent;
- (e) public parks and play grounds which are open to the public and building and lands attached thereto if the rent derived therefrom is exclusively spent for the administration of parks and play grounds to which they are attached;
- (f) buildings and lands or portions thereof used exclusively for public worship or public charity including mosques, temples, churches, dharmashala, gurdwaras, hospitals, dispensaries, orphanages, alms houses, drinking water fountains, infirmaries for the treatment and care of animals and public burial or burning grounds or other places for the disposal of the dead :

Provided that the following buildings and lands or portions thereof shall not be deemed to be used—exclusively for

public worship or for public charity within the meaning of this section, namely :—

- (i) buildings in, or lands on which any trade or business is carried on unless the rent derived from such buildings or lands is applied exclusively to religious purposes or such public charitable institutions as may be prescribed;
- (ii) buildings or lands in respect of which rent is derived, and such rent is not applied exclusively to religious purposes or to such public charitable institutions as may be prescribed.
- (g) buildings and lands owned by widows or minors or persons subject to physical disability or mental infirmity owing to which they are incapable of earning their livelihood, where the main source of maintenance of such widows or minors or persons is the rent derived from such buildings and lands:

Provided that such exemption shall relate only to the first twelve hundred rupees of the annual letting value of such buildings and lands."

- (h) buildings and lands or part thereof in actual occupation of the owners thereof when the annual letting value of such buildings and lands or part thereof does not exceed three thousand rupees.

Preparation of
provisional assess-
ment list.

7. (1) The Property Tax Commissioner shall prepare or cause to be prepared, in such manner and containing such particulars as may be prescribed, a provisional assessment list of all lands and buildings liable to pay the tax.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Property Tax Commissioner shall, in preparing the list, determine the annual letting value of, and the amount of the tax to be assessed on, all lands and buildings liable to pay the tax and the same shall be duly shown in the list.

(3) When the provisional assessment list has been prepared, the Property Tax Commissioner shall give public notice, in such manner as may be prescribed, of the place at, and the date from which the same may be inspected, and every person claiming to be the owner or the occupier of the land or the building mentioned in the list, including an agent of such person, shall be at liberty to inspect the same and to take extracts therefrom without payment of any charge :

Provided that in all cases in which any land or building is proposed to be assessed after determining or revising its annual letting value in accordance with the provisions of section 5, the Property Tax Commissioner shall also cause service of the notice, in such manner and containing such particulars, as may be prescribed, on the owner.

Objection to the
entries in the list.

8. Any person aggrieved by any entry in the provisional assessment list, or by the insertion therein or omission therefrom of any matter, or otherwise with respect to the list, may, within

a period of thirty days from the date on which the list is made available for inspection under sub-section (3) of section 7, file objections in respect thereof before the Property Tax Commissioner :

Provided that the Property Tax Commissioner may, where he is satisfied that the objector was prevented for sufficient cause from filing the objection within the aforesaid period, entertain an objection filed beyond the said period, but not beyond thirty days of the date of receipt of the first demand notice under sub-section (2) of section 14 :

Provided further that no such objection shall question the determination or revision of the annual letting value except when the case is covered by the provisions of section 5.

9. (1) Where no objection in respect of the land or building mentioned in the provisional assessment list, is filed in the assessment accordance with the provisions of section 8, the entries in respect of such land or building shall be final.

(2) Where an objection in respect of the land or building mentioned in the provisional assessment list is filed in accordance with the provisions of section 8, the Property Tax Commissioner shall, after affording reasonable opportunity of being heard and producing evidence to the objector, decide the objection and confirm, revise or modify the entries in the provisional assessment list in respect of such land or building.

(3) The provisional assessment list shall thereupon be duly authenticated by the Property Tax Commissioner and shall subject to any amendment, addition, correction or modification made under section 10 or section 11 or as a result of any appeal under section 15 or any revision under section 18, as the case may be final and the list as so finalised shall be published and made available for public inspection, in such manner as may be prescribed.

(4) The list finalised under sub-section (3) shall, subject to any amendment, addition, correction or modification made under section 10 or section 11 or as a result of any appeal under section 15 or of any revision under section 18, as the case may be, be effective from the first day of April following the date on which it has been finalised and shall remain in force till such time as a new list has been prepared and has come into force :

Provided that the list finalised for the first time after the enforcement of this Act shall take effect and be deemed to have come into force with effect from the date of enforcement of this Act.

(5) The Property Tax Commissioner may, in the manner laid down in sections 7, 8 and sub-sections (1) to (4) of this section prepare a new list once in every five years.

Amendment of
the list finalised
under section 9.

10. (1) The Property Tax Commissioner may at any time subject to such conditions as may be prescribed, amend the list where it appears to him that it is necessary so to do in order to bring the list into accord with the existing circumstances, and in particular may—

- (i) correct any clerical, arithmetical or other apparent error in the list;
- (ii) correct any erroneous insertion, omission or misdescription;
- (iii) modify the list to correctly record the annual letting value as determined for the time being by the local authority under the relevant law relating to local authority:

Provided that public notice of any such modification shall be given in the prescribed manner;

- (iv) make such additions to or corrections in the list as appear to him to be necessary by reason of—
 - (a) a building included in the list having been destroyed or substantially damaged since its annual letting value was last determined; or
 - (b) any change having taken place in the ownership of the land or building or because of the same having become, or ceased to be, liable to pay the tax; or
 - (c) the annual letting value, or the tax assessed, in respect of any land or building having been found to have been incorrectly valued or assessed on account of fraud, misrepresentation or mistake:

Provided that in cases covered by clause (iv) no amendment in the list for the time being in force shall be made unless the owner of the land or the building, as the case may be, has been afforded reasonable opportunity of being heard and producing evidence, and the Property Tax Commissioner has considered and decided any objection that may be filed by the owner in respect of the proposed amendment.

(2) The Property Tax Commissioner may also, at any time, but after complying with the provisions of sections 7, 8 and 9 make corrections, modifications or additions in the assessment list, as appears to him to be necessary by reason of—

- (i) a building included in the list having been altered or enlarged; or
- (ii) a new building having been erected after the finalisation of the assessment list.

11. (1) Where the tax in respect of any land or building, ^{Escaped assess-} or any portion thereof has, for any reason, escaped assessment ^{ments.} the Property Tax Commissioner may, after complying with the provisions of sections 7, 8 and 9 assess the tax in respect thereof :

Provided that no assessment of the tax for any period beyond five years preceding the year of assessment shall be made by the Property Tax Commissioner.

(2) Where the tax in respect of any land or building has been assessed under sub-section (1), the assessment list shall be modified accordingly.

12. An entry in an assessment list, in respect of any land or building mentioned therein, shall, for the period the list is or has been in force, be conclusive proof for any purpose connected with the tax. ^{Conclusiveness of} ^{entres in the list.}

13. When land liable to tax under this Act, is lawfully acquired or building is built, rebuilt or enlarged, the owner, shall within thirty days from the date of completion of such building, rebuilding or enlargement, or from the date of occupation of such building, whichever date may be earlier, give notice thereof to the Property Tax Commissioner in such manner and containing such particulars as may be prescribed. ^{Obligation to} ^{supply inform-} ^{ation for purposes} ^{of amendment.}

14. (1) The tax in respect of any land or building shall be payable at such place and in such instalments as may be prescribed and shall be realised by the Property Tax Commissioner, or such other authority, including a local authority, as may be appointed by the State Government in this behalf (hereinafter in this section referred to as the "Realising Authority"). ^{Realisation of the} ^{tax.}

(2) The Realising Authority shall, as soon as the tax, or any instalment thereof, becomes payable, cause a notice of demand, containing such particulars as may be prescribed, to be served on the owner calling upon him to pay the tax which has fallen due within a period of sixty days from the date of service of the notice.

(3) Where the tax, or any instalment thereof payable by an assessee is not paid within the period prescribed, the assessee shall on the expiry of the said period be deemed to be in default from that date, and the tax together with the amount of penalty imposed under section 16, if any, shall be realisable from the assessee, or his legal representative, as the case may be, as arrears of land revenue.

(4) When any local authority has, in pursuance of the provisions of sub-section (1) realised the tax it shall be entitled to, and be paid by the State Government, such remuneration on account of collection, not exceeding five per centum of the tax collected, as may by order, be fixed by the State Government in this behalf.

(5) Where the tax due from any person on account of any building or land is in arrear, it shall be lawful for the realising authority to serve upon any person paying rent in respect of

that building or land, or any part thereof, to the person from whom the arrears are due, a notice stating the amount of such arrears of tax and requiring all future payments of rent (whether the same have already accrued, due or not) by the person paying the rent to be made direct to the realising authority until such arrears shall have been duly paid, and such notice notwithstanding anything contained in any other law or instrument operate to transfer to the realising authority the right to recover, receive and give a discharge for such rent.

Appeals.

15. (1) Any person aggrieved by an order under sections 9, 10 or 11 may in the prescribed manner appeal against such order to the Assistant Property Tax Commissioner or to such officer as the State Government may, by notification, appoint where the original order is passed by a Property Tax Officer.

(2) Any person aggrieved by an order passed in appeal under sub-section (1) may in the prescribed manner appeal against such order to the Deputy Property Tax Commissioner:

Provided that the person aggrieved may at his option instead of filing a second appeal under this sub-section make an application for revision to the Property Tax Commissioner under section 18 and where the aggrieved person exercises such option he shall be precluded from filing a second appeal under this sub-section.

(3) No first or second appeal shall be admitted by the appellate authority unless it is accompanied by—

(i) satisfactory proof of payment of not less than one half of the tax assessed and payable by the person preferring such appeal; and

(ii) a certified copy of the order to which objection is made.

(4) Every first or second appeal shall be filed within thirty days from the date of the communication of the order against which the appeal is filed and shall be presented and verified in such manner as may be prescribed:

Provided that in computing the period aforesaid, the time requisite for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.

(5) The appellate authority shall, after affording opportunity of being heard to the appellant, pass such order on the appeal as it thinks fit and shall send a copy of the order to the Property Tax Officer and such other authority as may be prescribed.

(6) In the case of an order passed in first appeal under this section against which a second appeal under this section or an application for revision under section 18 is filed, the order passed in second appeal or revision, as the case may be, shall be final and in the case of every other order passed in first appeal such order shall be final.

(7) The assessment list shall, where necessary be modified in accordance with the decision in appeal or revision.

16. (1) When an assessee is in default in making payment of any instalment of the tax payable, he shall pay, in addition to the amount of arrears of tax, an amount equal to ten per cent of the said amount by way of penalty :

Provided that where an appeal against the order of assessment is pending, the assessee shall not be liable to pay the penalty, if the arrears of tax are paid during the pendency of that appeal or within thirty days of the decision thereof.

(2) Where any person fails to—

(a) give the notice required to be sent to the Property Tax Commissioner under section 13, within the period provided therefor; or

(b) produce the record, document, account or particulars required to be produced before the Property Tax Commissioner under section 22;

the Property Tax Commissioner may in his discretion, impose on him a sum, not exceeding rupees fifty, by way of penalty, which shall be recoverable from such person in addition to the tax due from him, if any.

(3) A notice of demand showing the amount of penalty payable under sub-section (1) or imposed under sub-section (2) shall be served on the assessee in the manner prescribed.

17. An assessee objecting to the amount of penalty shown in the notice of demand under sub-section (3) of section 16 or denying liability for such penalty, may prefer an appeal or revision in accordance with the provision of section 15 or section 18, as the case may be. Appeal against penalty.

18. The Property Tax Commissioner may on his own motion or on the application by any party at any time for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any order passed by or as to the regularity of the proceedings of any officer subordinate to him call for and examine the record of any case pending before, or disposed of by such officer and may pass such order in reference thereto as he thinks fit : Revision.

Provided that he shall not vary or reverse any order unless notice has been served on the parties interested and opportunity given to them for being heard :

Provided further that the Property Tax Commissioner shall not revise any order under this section—

(a) where an appeal against the order is pending before the Authority specified in sub-section (1) of section 15 or where if such appeal lies, the time within which it may be filed has not expired; or

(b) where a second appeal against the order has been filed :

Provided also that no such application shall be entertained unless presented within sixty days from the date of the order to which objection is made and in computing the period aforesaid, the time requisite for obtaining a copy of the said order shall be excluded.

Refund of excess payments.

19. Any sum paid in excess of the amount due from an assessee shall, on application to the Property Tax Commissioner be refunded to the assessee.

Tax to be a first charge on building and land on which it is leviable

20. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force and notwithstanding any rights arising out of contract or otherwise howsoever, all sums due on account of the tax or penalty imposed under section 16, in respect of any building or land shall, subject to the prior payment of the land revenue, if any, due to the State Government thereon, be a first charge upon the said building or land and upon the movable property, if any, found within or upon such building or land and belonging to the person liable for such tax or penalty.

Delegation of Property Tax Commissioner's Powers and duties.

21. Subject to the provisions of this Act and such restrictions and conditions, as may be prescribed, the Property Tax Commissioner may, by order in writing delegate any of his powers and duties under this Act except those under section 18 to any person appointed under section 3 to assist him.

Production of documents, record, account or other particulars in respect of any land or building.

22. Where the Property Tax Commissioner is of the opinion that it is necessary or expedient so to do for carrying out the purposes of this Act, he may by notice in writing, call upon the owner or the occupier of any land or building, in respect of which the tax is likely to be assessed, to produce before him any record, document, account, or other necessary particulars in respect of such land or building, and thereupon the owner or the occupier shall, within thirty days of the service of the notice, produce the same before the Property Tax Commissioner.

Property Tax Commissioner to require local authority to furnish information etc.

23. (1) Notwithstanding anything contained in any law relating to local authority, the Property Tax Commissioner may, by an order in writing, require the local authority to furnish to him, by such date as may be specified therein such information as he may think fit with respect to levy, assessment and collection of property tax by such local authority under the law relating to local authority.

(2) Every requisition made under sub-section (1) shall be complied with or cause to be complied with by the Principal Executive Officer of such local authority and if any such Principal Executive Officer fails to do so without sufficient cause, he shall be punishable with fine not exceeding two hundred rupees and where the breach is a continuing one with further fine which may extend to five rupees for every day after the first during which the breach is proved to have been persisted in.

(3) No court shall take cognizance of an offence punishable under this section except with the previous sanction of the State Government.

Explanation.—For the purposes of this section, the Principal Executive Officer of a Local Authority means—

- (i) in the case of a Municipal Corporation, the Municipal Commissioner ;
- (ii) in the case of a Municipal Council, the Chief Municipal Officer ;
- (iii) in the case of a Town Area Committee, the Secretary or where no Secretary has been appointed, the President of such Committee ;
- (iv) in the case of a Cantonment Board, the Executive Officer.

24. The Property Tax Commissioner, or such other officer as may be appointed by him in this behalf, may, for the purposes of carrying out the provisions of this Act, after reasonable notice to the occupier of the land or the building, in respect of which the tax is likely to be assessed, enter upon such land or building : Power of entry and inspection.

Provided that no such entry shall be made—

- (i) within the hours of sun-set and sunrise.
- (ii) in a human dwelling, except with the consent of the occupier or after giving him not less than four hours' previous notice in writing of the proposed entry; and
- (iii) without due regard to the social and religious usages of the occupier, including necessary precautions for the observance of purdah.

25. (1) All particulars contained in any document produced or any other information furnished in accordance with this Act, or an evidence recorded under this Act other than evidence given before a Criminal Court shall, save as provided in sub-section (3), be kept confidential, and notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (I of 1872), no court shall, save as aforesaid be entitled to require any servant of the State Government, to produce before it, any such document or recorded information or any part thereof or to give evidence before it in respect thereof. Disclosure of information by public servant.

(2) If, save as provided in sub-section (3), any servant of the State Government discloses any of the particulars referred to in sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(3) Nothing contained in this section shall apply to the disclosure—

- (a) of any such particulars in respect of any such statement, return, accounts, documents evidence, affidavit or deposition for the purpose of any investigation or prosecution under this Act or the Indian

Penal Code, 1860 (XLV of 1860), or under any other enactment for the time being in force; or

- (b) of any such particulars to any person entrusted with the administration of this Act for the purposes of carrying out the objects of this Act; or
- (c) of any such particulars when such disclosure is occasioned by the lawful employment under this Act of any process for the service of any notice or the recovery of any demand; or
- (d) of any such particulars to a civil court in any suit to which the Government is a party and which relates to any matter arising out of any proceeding under this Act; or
- (e) of any such particulars to any officer appointed to audit receipts or refunds of the tax imposed by this Act; or
- (f) of any such particulars where such particulars are relevant to any inquiry into the conduct of an official concerned in the administration of this Act to any person or persons appointed by the Commissioner under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (XXX of 1850), or to any officer otherwise appointed to hold such inquiry or to a Public Service Commission established under the Constitution when exercising its functions in relation to any matter arising out of such inquiry; or
- (g) of such facts to an officer of the Central or a State Government as may be necessary for the purpose of enabling that Government to levy or relise any tax or duty imposed by it; or
- (h) of any such particulars, when such disclosure is occasioned by the lawful exercise by a public servant of his powers under the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), to impound an insufficiently stamped document; or
- (i) of any such particulars where such particulars are relevant to any inquiry into a charge of misconduct in connection with tax proceedings under this Act against a legal practitioner or Chartered Accountant, to the authority empowered to take disciplinary action against members practising the profession of a legal practitioner or Chartered Accountant, as the case may be.
- (j) of any such particulars to the Director of Economics Statistics as may be necessary for enabling him to work out the incidence of tax on urban immovable property for carrying out any statistical survey in this behalf.

26. The non-compliance of any proceedings within the time provided therefore, or the omission of any entry not being a material one, in any of the lists prepared under this Act, shall not by itself render invalid the proceeding or the list, as the case may be.

Proceedings and list under the Act not to be rendered invalid because of some non-compliance and omissions.

27. Notwithstanding anything contained in the Court Fees Act, 1870 (VII of 1870), an appeal preferred under sections 15 or 17 and an application for revision under section 18 shall bear court fee stamps of such value, as may be prescribed.

Court fee stamps on appeal and applications.

28. In computing the period laid down under sections 15 and 18, the provisions of sections 4 and 12 of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), so far as may be, shall apply.

Application of sections 4 and 12 of the Limitation Act, 1963.

29. The provisions of section 5 of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), so far as may be, shall apply to appeals and applications for revision under this Act.

Extension of period of limitation in certain cases.

30. The Property Tax Commissioner or any person appointed to assist him under section 3 shall, for the purposes of this Act, have the same powers as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit in respect of the following matter, namely:—

Power to take evidence on oath.

- (a) enforcing attendance of any person and examining him on oath or affirmation;
- (b) compelling the production of any document;
- (c) issuing commission for the examination of any witness; and
- (d) passing such interim orders as may be necessary to meet the ends of justice;

and any proceeding before the Property Tax Commissioner or any person appointed to assist him under section 3 shall be deemed to be a "Judicial proceeding" within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1866 (XIV of 1866), and also for the purposes of section 196 of the Said Code.

31. The Property Tax Commissioner, and every person appointed to assist him under section 3 shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860).

Property Tax Commissioner and officers appointed to assist him to be deemed public servants.

32. No assessment order or the determination of liability to pay any tax or penalty or the recovery of any tax or penalty made under this Act by the Property Tax Commissioner or any person appointed under section 3 to assist him shall be called in question in any proceedings.

Bar to certain proceedings.

to question in any civil court and serve as provided in sections 15 and 18, no appeal or application for revision shall lie against any such assessment or order.

Protection of persons acting in good faith and limitation of suit and prosecution.

33. (1) No suit or prosecution or other legal proceedings shall lie against any servants of the State Government for anything which is in good faith done under this Act or the rules made thereunder.

(2) No suit shall be instituted against the State Government and no prosecution or suit shall be instituted against any servant of the State Government in respect of anything done or intended to be done under this Act unless the suit or prosecution has been instituted within three months from the date of the act complained of.

Appearance by authorised representative.

34. Any owner or occupier of any land or building entitled or required to attend before any authority in connection with any proceeding under this Act may attend either in person or through a duly authorised agent.

Power to make rules.

35. (1) The State Government may, after previous publication in the Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (i) other officers to be appointed under clause (d) of sub-section (2) of section 3;
- (ii) the procedure to be followed in the preparation and publication of the provisional assessment list and the final assessment list, and the particulars to be contained therein;
- (iii) the form, particulars and the manner of service of notices, including notices of demand, under this Act;
- (iv) the circumstances and conditions under which the assessment list may be amended under this Act;
- (v) the manner of giving public notice of modifications in the assessment list;
- (vi) the form of objections under this Act;
- (vii) the manner of authentication of the assessment list;

(viii) the procedure to be followed in all proceedings including proceedings in respect of escaped assessments under this Act;

(ix) (a) the manner of preferring appeal under subsection (2) of section 15;

(b) manner in which appeal shall be preferred and verified under subsection (4) of section 15;

(x) the places at which the tax may be realised; the number of instalments thereof and the dates on which the same shall fall due;

(xi) the manner of relation of the tax;

(xii) the value of the Court-fee stamps which an appeal or application for revision shall bear under section 27; and

(xiii) the matters which are to be or may be prescribed under the Act.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid on the table of the Legislative Assembly.